茂名市茂南区公馆镇“11·28”一般高处坠落事故调查报告

2023年11月28日9时许，茂南区公馆镇下山村委会东岸村发生一起一般高处坠落事故，事故共造成一人死亡，直接经济损失约98万人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区应急管理局、市公安局茂南分局、区司法局、区住房城乡建设局、区总工会、公馆镇人民政府、公馆派出所等单位的有关人员组成的茂名市茂南区公馆镇“11·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委参与，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生人员基本情况

1、梁某留：性别：男，民族：汉，出生日期：1966年*月*日，群众，住址：广东省茂名市茂南区公馆镇某村某号，公民身份证号码：440902**********33，系事故房屋屋主。

2、劳某锋：性别：男，民族：汉，出生日期：1990年*月*日，群众，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇某村，公民身份证号码：440902**********18，与劳某中系父子关系，事发时梁某留房屋楼梯间拆除的包工头、施工工人。

3、劳某满：性别：男，民族：汉，出生日期：1988年*月*日，群众，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇某村，公民身份证号码：440902**********75，与劳某锋系兄弟关系，事发时为施工工人。

4、劳某中（死者）：性别：男，民族：汉，出生日期：1958年*月*日，群众，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇某村，公民身份证号码：440902**********79，与劳某锋系父子关系，事发时为施工工人。

（二）事故发生现场基本情况

事故现场位于茂名市茂南区公馆镇某村梁某留房屋（以下简称梁某留房屋），该房屋土地性质为建设用地，该房屋始建于1998年，尚未取得《集体土地建设用地使用证》，存有梁某光（梁某留父亲）的《建设用地批准书》（茂南B〔98〕批字509号）《建设用地规划许可证》（编号99237）《建设工程规划许可证》（编号99237）规划用地面积为110平米，建设规模为1

层楼房，现时该房屋高为两层半，呈“L”型，投影建设面积为140.28平方米，超建30.28平方米，超层数1.5层，超建、超层部分应当认定为违建。该房屋加层装修未向公馆镇农业农村办申请办理加层审批手续。



（三）拆除工程承包情况

2023年11月初屋主梁某留通过朋友戴某勇介绍认识劳某锋，梁某留与劳某锋在茂南区公馆镇下山村委会东岸村梁某留家中达成口头协议，约定以1万元承包价格完成梁某留家楼顶楼梯间的拆除工作，拆除施工工人由劳某锋负责聘请，双方没有签到承包合同和安全生产管理协议。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故发生当日2023年11月28日早上7时许，劳某锋带领劳某满、劳某中、江某英、吴某娟等4名工人到梁某留家开展屋顶拆除工作，8时30分许，劳某锋、劳某满、劳某中站在楼顶楼梯间，靠近楼梯门口最后一块楼板上使用冲击钻、铁锤等工具进行拆除工作时，突然一块楼板往外翻落，劳某锋、劳某满、劳某中三人一起摔下到二楼楼面上，坠落高度约为2.5米，劳某中被压在倒塌的楼板下面，经江某英、吴某娟、劳某锋、劳某满抬起楼板后，便将劳某中拖离楼板倒塌位置，劳某锋当即拨打120和110，正在房子外面干活的屋主梁某留听到响声也跑上来，拨打120并对劳某中进行心脏复苏，10分钟许茂南区人民医院医生到达现场，随后公馆派出所也到达现场处置，经医生对劳某中进行抢救无效死亡，坠落过程中，劳某锋右边面部骨折和右脚擦伤，劳某满左脚也受伤。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，梁某留和在场人员发现劳某中躺着地面上没有意识随即拨打120，10分钟许120救护车到场，经医生急救和检查，发现劳某中已无生命体征。9时许公馆派出所接警后，将情况上报公馆镇政府、区总值以及通知茂南公安分局技术中队到现场进行勘验，并对有关人员落实笔录资料。公馆镇政府接报到公馆派出所警情后，公馆镇镇委委员、副镇长刘某林、公馆镇副镇长张某杰、农业农村办杨建宇、李某生、张某、应急办主任林某明立即到现场处理，要求全力抢救伤者，妥善做好善后工作。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，公馆镇人民政府多次组织屋主、死者家属开展协调工作，处理救治和善后赔偿事宜，于2023年12月6日签定协议赔偿死者家属30万元。

（四）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、公馆派出所、公馆镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（五）事故报送情况

事故发生后，劳某锋于11月28日8时30分时许向公安机关报警，公馆派出所接警后将情况上报公馆镇政府、区总值，公馆镇17时许以公馆镇下山村委东岸村发生一起坠落事故，造成1人死亡报区应急管理局。

三、事故人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况。**劳某中（死者）**：性别：男，民族：汉，出生日期：1958年*月*日，事发时为施工工人，在本次事故中死亡。

劳某锋：性别：男，民族：汉，出生日期：1990年*月*日，事发时为施工工人，在事故中右边脸部骨折和右脚擦伤。

劳某满：性别：男，民族：汉，出生日期：1988年*月*日，事发时为施工工人，在事故中左脚受伤。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标

准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失约98万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.事发前，屋顶楼板拆除已完成绝大部分，还差最后一小块楼板未拆除，劳某锋、劳某满、劳某中三人站在楼顶楼梯间，靠近楼梯门口最后一块楼板上使用冲击钻、铁锤等工具进行拆除工作时，因最后一块楼板失去支撑力，受力不均匀，无法承载三人的体重，导致楼板外翻坠落。

2.劳某中安全意识淡薄，在进行高空作业时虽佩戴安全头盔但未做好其他高空作业安全防护措施，致使坠落被楼板压中，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.劳某锋作为包工头，在不具备从事建筑活动等相关从业资质资格的情况下承包建筑工程[1]，组织未取得建筑施工等相关资格的人员进行楼房拆除作业[2]，未为工人配备安全防护用品[3]，未

---

[1]《中华人民共和国建筑法》第十二条　从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：

（一）有符合国家规定的注册资本；

（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；

（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

[2]《中华人民共和国建筑法》第十四条　从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

对现场工作的人员进行安全生产教育和培训，未制定相关的安全生产制度，未制定安全事故应急救援预案并组织演练[4]，没有合理分配工作，误判楼板承载力。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区公馆镇“11·28”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

1.公馆镇人民政府。公馆镇人民政府作为属地监管政府，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，每季度召集安全生产委员会成员、企业负责人或安全员召开安全生产工作会议，传达省、市、区关于安全生产和消防工作的会议精神，对辖区范围内安全生产形势进行总结分析，并布置工业企业安全生产有关工作，推动企业落实安全生产主体责任，筑牢安全发展理念，持续强化安全生产工作。

2023年召开安全生产工作会议5次，研究危运停车场整治专题会议1次，道路交通安全专题会议4次，自建房施工安全专题会议5次。自建房施工安全巡查方面，今年以来，镇主职领导带头开展检查6次，分管领导带头检查6次，办公室常态化巡查20次，发出隐患整改告知书19份，均已要求屋主在规定时间完成整改；落实网格化巡查，23个村（居）委出动巡查人员约

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

520人次，月均巡查在建自建房50余家次。

但对辖区内建设施工安全生产工作责任落实不到位，对辖区内的违章建筑未能及时发现制止，监管还存在疏忽。

2.茂名市茂南区住房和城乡建设局。茂南区住房和城乡建设局高度重视农村自建房工程施工安全工作，认真履行行业主管部门的业务和技术指导职责。

一是通过组织各镇（街道）自建房施工安全管理人员召开自建房施工质量安全业务培训会议，印发《关于举办2022年全区农村建筑工匠培训班的通知》和联合茂名市建筑培训学校举办了茂南区2023年第一期乡村建筑工匠培训班，加强业务培训，提高从业人员业务水平。

二是加强监督指导，强化日常管理，提请区政府印发了《茂南区全面加强农村建房建设质量安全管理工作实施方案》，明确镇（街道）、村（居）农村建房质量安全管理要点要求，压实镇（街道）、村（居）和村民对建房质量安全的管理责任；2023年印发加强自建房建筑施工安全通知文件20多份，通过定期召开工作会议、事故警示教育、派技术员参加镇（街道）建筑工匠管理会议、鼓励推行农村建房保险等，指导各镇（街道）强化对培训合格的建筑工匠及在本辖区参建的施工人员的日常监督管理；加强技术业务指导，增强业务能力。先后编制印发了《茂南区镇村建设工程施工安全监管手册》《安全技术交底卡》等建筑施工安全管理业务知识，切实增强各镇（街道）农村建筑施工安

全管理业务能力。组织技术力量编制印发了10000多份质量安全技术手册免费发放到镇村、建房户，增强镇村工作人员、建房户和建筑工匠安全施工意识；建立每季度组织开展农村建房质量安全联合检查机制，每季度牵头组织区农业农村局、区应急管理局、市自然资源局茂南城乡规划办公室等成立联合检查组，对各镇（街道）在建农村建房质量安全管理情况进行检查，2023年共开展了3次，检查发现安全隐患问题50多个，并将检查情况进行全区通报，督促指导各镇（街道）整改，举一反三，自查整改同类问题。

按照《茂名市茂南区人民政府办公室关于印发茂名市茂南区全面加强农村建房建设质量安全管理工作实施方案的通知》（茂南府办函〔2021〕60号），茂名市茂南区公馆镇“11·28”一般高处坠落事故涉事项目未申请办理建筑工程施工许可证，明确镇街为农村建房的监管单位，区住房和城乡建设局在本起事故中对涉事房屋建设不负有监管责任。

3.公馆镇下山村村委会。对农村自建房建筑施工安全工作重视程度不够，未能及时对辖区内农村自建房装修、加层等建筑安全工作进行巡查，监管存在疏忽。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1、劳某锋，在不具备从事建筑活动等相关从业资质资格的情况下承包建筑工程，组织未取得建筑施工等相关资格的人员进行楼房拆除作业，未为工人配备安全防护用品，未对现场工作的

人员进行安全生产教育和培训，未制定相关的安全生产制度，未制定安全事故应急救援预案并组织演练，对事故的发生负主要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规对其作出处理。

2、劳某中，劳汉中安全意识淡薄，在进行高空作业时虽佩戴安全头盔但未做好其他高空作业安全防护措施，对事故的发生负有直接责任。鉴于劳汉中在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）其他建议

1、公馆镇人民政府，对辖区内建设施工安全生产工作责任落实不到位，对辖区内的违章建筑未能及时发现制止，监管还存在疏忽。建议其向茂南区人民政府作出深刻检讨。

2、杨某宇，公馆镇农业农村办公室主任，对辖区内自建房安全检查巡查力度不够，未能及时巡查到梁始留房屋装修加层的行为，监管责任未落实到位。建议由公馆镇纪委对其处理并作出书面检查。

3、何某莲，公馆镇下山村委会书记，作为下山村委辖区农村自建房、宅基地管理四到场人员之一，对辖区内农村自建房装修、加层工作巡查力度不够，未能及时巡查到梁始留房屋装修加层的行为，未及时将违建线索上报至公馆镇执法办，监管责任未落实到位。建议由公馆镇纪委对其处理并作出书面检查。

4、易某锋，公馆镇下山村委会两委干部，负责村建、国土业务，东岸村网格员，对辖区内农村自建房装修、加层工作巡查

力度不够，未能及时巡查到梁某留房屋装修加层的行为，未及时将违建线索上报村委会书记，监管责任未落实到位。建议由公馆镇纪委对其处理并作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的农村自建房存在的属地政府建设施工安全生产工作责任落实不到位、包工头和施工人员无资质、安全教育和培训不落实、劳动防护措施不到位等问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议：

（一）公馆镇人民政府要总结事故教训，切实加强属地管理，一是要全面加强本行政区域安全生产工作，进一步加强对农村自建房违规装修、加层的管理，深入对违章建筑的全面排查整治；组织各村（居）委彻底排查辖区农村自建房未购买保险、未搭建排栅、未做好安全措施的房屋，统一报送至镇农业农村办和镇执法办，压实有关人员责任，认真组织开展建筑从业人员安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，知悉事故应急处置措施；对将工程发包给不具备相关资质的经营单位和个人，要依法按有关规定进行责令停止建设，作出处置；二是加强宣传和教育，加强对从业人员资格、资质的管理，特别是对包工头的教育，落实从业人员安全教育培训和警示教育，将事故隐患消灭在萌芽状态。

（二）各镇（街道）和各相关部门要切实履行属地和行业监

管职责，扎实开展辖区内农村自建房专项排查整治行动。一是深入细致开展排查整治，对发现违法发包和承包的建设工程，要严格按照法律法规责令停止建设，依法依规作出处置。二是要加强对村民未批先建、违规装修、加层的违章建筑排查治理，加强宣传和教育，充分认识到农村自建房安全管理工作的重要性和自建房性质安全生产事故多发性造成的深刻教训，对民间施工队加强治理，加强对从业人员资格、资质的管理，特别是对包工头的教育，落实从业人员安全教育培训和警示教育，将事故隐患消灭在萌芽状态，促进我区安全生产工作持续稳定好转。

茂名市茂南区公馆镇“11•28”一般
高处坠落事故调查组